

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 20/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายบุญส่ง เพิ่มเกษร

จำเลย

นายบุญส่ง เพิ่มเกษร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 371 ฯลฯ
เรียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 2 ปี
ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง ทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตตามมาตรา 72 ทวิ
ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี ฐานพาสนับมือซึ่งเป็นอาวุธติดตัวไปในเมือง ทาง
สาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ปรับ 100 บาท รวมจำคุก 3 ปี และปรับ 100 บาท
จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 50 บาทใน
กรณีที่จำเลยไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
 ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 20
แผ่นที่ 2, 20)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
40,000 บาท (อันดับ 8 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าคดีต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และ
จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงยังไม่มีเหตุที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยก
คำร้อง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าคดีต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และ
จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงยังไม่มีเหตุที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยก
คำร้อง

(สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>